

1502539-84.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... que o acusado estaria envolvido com o trafico de drogas na modalidade "disque" de modo que solicitaram um mandado de busca. Na data dos fatos, em cumprimento do mandado, esperaram o acusado sair da residência e efetuaram a abordagem. Afirmou que, de pronto, o réu confirmou que estava envolvido com o tráfico e indicou o local em que a droga era armazenada. Informou que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502539-84.2021.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502539-84.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294140/2021 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 21077739 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 67/21/219 - DISE-DEL.SEC.BOTUCATU, 2294140 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURO ALVES NUNES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

MAURO ALVES NUNES qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 14h10min, na Rua Professor Armando Ognibene, nº 38, Jardim Brasil, nesta Cidade e Comarca de Botucatu, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, uma grande porção de cocaína e outras 20 (vinte) porções individualizadas de cocaína, com peso líquido de 99,81g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 21/24) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100) juntados aos autos.

Conforme o apurado, policiais civis receberam a informação de que o denunciado, que trabalhava com a entrega de lanches, pizzas e pastéis para uma lanchonete, estaria realizando o tráfico de drogas, certo que ele se aproveitava de sua atividade profissional e fazia a entrega das drogas no próprio domicílio dos usuários.

Foram deflagradas as investigações e campanhas foram realizadas, constatando-se que MAURO realmente estava praticando a traficância, motivo pelo qual a D. Autoridade Policial solicitou ordem de busca e apreensão a ser realizada na residência do denunciado, o que foi concedido pelo r. Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca (cf. autos nº 1502538-02.2021.8.26.0079 - fl. 48).

Na data dos fatos, em cumprimento ao referido mandado judicial, policiais civis se dirigiram até a residência de MAURO e aguardaram a sua saída, momento em que ele foi abordado.

Assim que abordado, o denunciado imediatamente admitiu a prática da traficância e autorizou os policiais a ingressarem em sua residência, apontando o local em que as drogas eram guardadas.

Diligenciado pelo local indicado, os policiais encontraram, dentro de um guarda-roupas que ficava no quarto de MAURO, um prato contendo uma grande porção de cocaína e outras 20 porções da mesma droga, já individualmente embaladas, bem como duas balanças de precisão, as quais se encontravam com resquícios de cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação provisória de fls. 21/24, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 98/100 e laudo pericial de fls. 89/92).

Ainda, no quarto do denunciado, os policiais encontraram uma colher, dezenas de embalagens plásticas, próprias para acondicionar drogas, uma espingarda de pressão e R\$ 360,00 em cédulas diversas, dinheiro oriundo do comércio ilícito (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudos periciais de fls. 84/88, 89/92 e 93/97).

Indagado acerca dos fatos, MAURO admitiu aos policiais que realmente praticava o tráfico de drogas, levava a substância entorpecente à residência do usuário ou em algum outro lugar predeterminado, sendo certo que cada porção de cocaína era vendida a R\$ 50,00.

Distribuído o flagrante, foi realizada audiência de custódia onde a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva (fls. 36/38).

Em 11/11/2021 a D. Autoridade Policial apresentou relatório final (fls. 103/104).

O MP ofereceu denúncia em desfavor do acusado em 18/11/2021 (fls. 112/115).

O réu foi notificado (fls. 135) e apresentou resposta à acusação (fls. 127/129).

A denúncia foi recebida em 04/03/2022, oportunidade em que também foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 153).

Em 29/03/2022 foi proferida decisão, nos termos do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantendo a prisão do acusado (fls. 179/180).

Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pela acusação e pela defesa e o acusado foi interrogado (fls. 211).

O MP apresentou memoriais orais pugnando pela procedência da ação com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 211).

A defesa também apresentou memoriais orais tecendo, apenas, comentários em relação a aplicação da pena (fls. 211).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01); o boletim de ocorrência (fls. 11/12); o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); os laudos periciais de fls. 84/88, 89/92, 93/97; o laudo de exame químico toxicológico (fls. 98/100); o relatório (fls. 103/104); o depoimento da testemunha, e a confissão do acusado.

O acusado é confesso.

Interrogado em juízo o réu confirmou que estava vendendo droga. Informou que trabalhava entregando lanches e marmitas, mas que, por conta da pandemia, o restaurante fechou e acabou ficando apenas com a entrega dos lanches, de modo que não conseguia mais se manter. Por fim, informou que estava na traficância a aproximadamente oito dias (essência do depoimento de fls. 211).

A testemunha Alexandre Bazzo da Cunha, relatou que possuíam denúncias dando conta que o acusado estaria envolvido com o tráfico de drogas na modalidade "disque" de modo que solicitaram um mandado de busca. Na data dos fatos, em cumprimento do mandado, esperaram o acusado sair da residência e efetuaram a abordagem. Afirmou que, de pronto, o réu confirmou que estava envolvido com o tráfico e indicou o local em que a droga era armazenada. Informou que foi localizado, dentro do guarda roupas do réu em um prato, 100 gramas de cocaína, saquinhos plásticos e balança de precisão, 20 papелotes da mesma droga já embalados e prontos para a venda e R\$ 360,00 em dinheiro. Relatou que o acusado informou que trabalhava com a entrega de pasteis e lanches em um estabelecimento que ficava embaixo da casa dele e que no meio dessas corridas ele fazia a entrega das drogas cobrando R\$ 50,00 por papелote (essência do depoimento de fls. 211).

Tem-se assim que o réu confessou a traficância, informando que utilizava-se do seu trabalho como entregador de lanches e marmitas para também entregar os entorpecentes.

A confissão do acusado foi corroborada pelo depoimento do policial civil ouvido em juízo o qual relatou que em decorrência de denúncias dando conta que o acusado estaria traficando na modalidade "disque". Deste modo, solicitaram um mandado de busca e, no dia do seu cumprimento, abordaram o acusado que de pronto confessou o tráfico e indicou o local onde as drogas estavam guardadas. Informou, por fim, que foi localizado 100 gramas de cocaína, saquinhos plásticos e balança de precisão, 20 papелotes da mesma droga já embalados e prontos para a venda e R\$ 360,00 em dinheiro.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico pelo acusado.

A confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

“a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa” (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes.” (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

“APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DOS ARTIGOS 12, “CAPUT”, E 14, “CAPUT”, DA LEI Nº 6.368/76- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Depoimentos dos policiais, em essência, seguros e coerentes, no sentido de que o réu estava envolvido na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 14, “caput”, da Lei nº 6.3686. Recurso não provido.” (Apelação criminal n. 9000001-91.2005.8.260344, julgado em 10/03/2014, Des. Relator Luís Augusto de Sampaio Arruda).

Outrossim, o laudo de fls. 98/100 resultou positivo para cocaína.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei, até porque o réu confessou que a droga seria destinada à venda.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu guardar e ter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado guardava e mantinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade e quantidade de entorpecentes (uma grande porção de cocaína e outras 20 (vinte) porções individualizadas de cocaína, com peso líquido de 99,81g), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Reduzo a pena ao patamar mínimo, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a quantidade e potencialidade do entorpecente apreendido demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º,

DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).
2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.
3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).
4. Pena mantida conforme fixada na Origem.
5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.
6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade

criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo. (TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MAURO ALVES NUNES, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 13/14), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que ele se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 27 de junho de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA